

LEGISLACIÓN LABORAL · MÓDULO 2

Guía rápida: jornada, horas extraordinarias y remuneraciones 2026

Reglas clave, cálculos y errores frecuentes, vigentes a octubre de 2026

Material educativo de apoyo — Curso Legislación Laboral

La jornada de trabajo en 2026

Jornada es el tiempo en que la persona trabajadora presta efectivamente sus servicios conforme al contrato, y también el tiempo en que permanece sin realizar labor por causas que no le son imputables (art. 21).

Rebaja gradual de la jornada ordinaria máxima (Ley 21.561)

45 h	44 h	**42 h**	40 h
Límite anterior a la ley	Desde el 26.04.2024	Desde el 26.04.2026 **Límite vigente en octubre de 2026**	Desde el 26.04.2028

Límites que se suman

- **Semana:** máximo 42 horas ordinarias.
- **Días:** no menos de 5 ni más de 6 (art. 28).
- **Día:** máximo 10 horas ordinarias (salvo regímenes especiales).
- **Colación:** al menos media hora; no se imputa a la jornada (art. 34).
- **Descanso:** domingos y festivos, salvo excepciones (arts. 35 y 38).

Cumplir el total semanal **no autoriza** jornadas diarias de más de 10 horas.

La reducción debe ser real

- Debe disminuir el tiempo efectivamente trabajado; no basta cambiar la forma de registrar las horas.
- No puede implicar disminución de remuneraciones, tampoco en sistemas variables o mixtos.

Ejemplo de horario de 42 horas

Lunes a viernes, 8 h 24 min diarios: 08:30–13:30 y 14:15–17:39, con 45 minutos de colación.

Exclusión del límite de jornada (art. 22 inc. 2)

No quedan sujetos al límite, entre otros, gerentes, administradores, apoderados con facultades de administración y quienes trabajan sin fiscalización superior inmediata. Se califica por las **funciones reales**, no por el nombre del cargo. Según el Dictamen DT N°252/20 (16.04.2026), lo relevante es si en la práctica existe un control directo, funcional y efectivamente ejercido sobre el trabajo.

Regla general: si no concurre una exclusión legal, rige el límite de 42 horas.

Banda horaria para madres, padres y personas cuidadoras (art. 27)

Desde el 26.04.2024, quienes sean madres o padres de niños o niñas de hasta 12 años, o tengan su cuidado personal, tienen derecho a una banda de 2 horas en total para anticipar o retrasar hasta 1 hora el inicio de la jornada, con el mismo ajuste en la salida. Se acredita con certificado de nacimiento o sentencia de cuidado personal. Excepción: cuando la empresa funcione en un horario que no lo permita.

> **Para recordar:** el total semanal, el número de días y el tope diario se revisan juntos. Si uno falla, el horario no cumple.

Cómo aplicar la rebaja y distribuir la jornada

La ley privilegia el acuerdo entre las partes y con las organizaciones sindicales. Sin acuerdo, el empleador igual debe reducir, sin modificar unilateralmente lo demás pactado, y debe poder acreditar que hubo instancias reales de diálogo.

Situación	Regla	Fuente
Rebaja de 44 a 42 h sin acuerdo, jornada de 5 días	Disminuir 1 hora al término de la jornada en dos días distintos de la semana.	Art. 3° trans. Ley 21.561; art. 24 Ley 21.755; Dictamen DT N°142/09
Rebaja sin acuerdo, jornada de 6 días	50 minutos en dos días distintos y 20 minutos en un tercer día (total 120 minutos).	Dictamen DT N°142/09, ratificado por N°253/21
Lo que no corresponde	Fragmentar la rebaja en unidades menores (por ejemplo, 24 minutos diarios), acumularla mensualmente o eliminar un día completo de trabajo.	Dictamen DT N°142/09
Distribución en 4 días	No es regla general en 2026. Solo procede para jornadas de 40 horas o menos; como regla general rige desde el 26.04.2028. Se mantiene el máximo de 10 horas diarias.	Ley 21.561; ORD. DT N°101 de 05.02.2026

✓

4 × 10 h = 40 h

Cumple: no supera 40 horas semanales ni 10 horas diarias.

✗

4 × 10,5 h = 42 h

No cumple: aunque «el total cuadra», supera el máximo de 10 horas diarias y la distribución en 4 días no procede con 42 horas.

Promedio semanal en ciclos (art. 22 bis)

Requisitos

- Acuerdo de las partes.
- Ciclos de hasta 4 semanas.
- Calendario con la distribución diaria y semanal, fijado antes de iniciar el ciclo.

Avisos y acuerdos

- Comunicar la alternativa con al menos una semana de anticipación.
- Si la persona está afiliada a un sindicato, se requiere además el acuerdo previo de su organización.

Topes

- Ninguna semana sobre 45 horas ordinarias.
- Máximo 10 horas diarias.
- Si la relación termina y se trabajó sobre el promedio, se pagan las horas en exceso.

☐ **Evidencia que debe quedar:** horario, calendario, anexo o acuerdo, y registros de asistencia que demuestren que la jornada ejecutada coincide con lo decidido.

Horas extraordinarias y registro

Jornada extraordinaria es la que excede del máximo legal o de la pactada, si fuese menor (art. 30).
Se pacta para atender necesidades temporales y siempre se paga.

Cuánto

2 h

Máximo por día, en faenas que no perjudiquen la salud (art. 31).

Cómo se pactan

3 meses

Pacto escrito, por necesidades temporales; vigencia máxima, renovable si persisten las circunstancias (art. 32).

Cuánto se paga

+50%

Recargo mínimo sobre el sueldo convenido; se paga con las remuneraciones del período.

Sin pacto también se pagan: las horas trabajadas en exceso de la jornada pactada con conocimiento del empleador son extraordinarias. Deben pagarse, y la falta de pacto es además una infracción.

Valor de la hora extra (sueldo mensual, fórmula DT): (sueldo ÷ 30 × 28) ÷ (horas semanales × 4) × 1,5. Con 42 horas semanales equivale a **sueldo × 0,0083333**.

Ejemplo ficticio	Sueldo	Jornada	Valor hora extra	Horas extra	Total
Pedro	$900.000	42 h	$7.500	6	$45.000
Tomás	$840.000	42 h	$7.000	4,5 (2 + 1 + 1,5)	$31.500

Compensación con feriado

- Acuerdo escrito.
- Hasta 5 días hábiles adicionales de feriado por año.
- Cada hora extra equivale a 1,5 horas de feriado.
- Se usan dentro de los 6 meses siguientes; si no, se pagan.
- «Salir antes otro día» sin pacto escrito no es válido.

Registro de asistencia (art. 33)

- Libro de asistencia o reloj control con tarjetas.
- Sistemas electrónicos: Res. Ex. DT N°38 de 2024, con certificación independiente.
- Constancia de cada marcación y comprobante para la persona.
- Correcciones trazables que conservan la marcación original.
- Acceso de la fiscalización a la información.

☐ El contrato muestra lo planificado; el registro muestra lo ocurrido. La declaración de una jefatura no reemplaza la evidencia. Ejemplo ficticio: horario hasta las 18:00, correo de la jefatura a las 19:35 y salida marcada a las 19:42 → si se confirma, se pagan 1 h 42 min extraordinarias.

Remuneraciones y descuentos

La naturaleza de un pago depende de su causa y finalidad, no de su nombre ni del acuerdo de las partes.

Es remuneración (arts. 41 y 42)

Contraprestaciones en dinero y adicionales en especie avaluables en dinero que se perciben por causa del contrato.

- Sueldo
- Sobresueldo (horas extraordinarias)
- Comisión
- Participación
- Gratificación

Un bono que premia resultados es remuneración imponible, aunque se llame «no imponible».

No es remuneración (art. 41 inc. 2)

- Asignaciones de movilización, pérdida de caja, desgaste de herramientas y colación.
- Viáticos y devoluciones de gastos por causa del trabajo.
- Prestaciones familiares legales.
- Indemnización por años de servicio y demás pagos al término de la relación.

La exclusión exige que el pago cumpla realmente esa finalidad y tenga un monto razonable.

Descuentos legales (cargo de la persona)	Aportes del empleador (no se descuentan)	Topes de descuentos (arts. 58 y 157)
AFP 10% + comisión de la AFP	Seguro de Cesantía 2,4% (indefinido) o 3% (plazo fijo u obra o faena)	Convencionales, con acuerdo escrito: hasta 15% de la remuneración total
Salud 7% (Fonasa) o plan de isapre si es mayor	Ley 21.735: 3,5% desde las remuneraciones de agosto de 2026 (sube a 4,25% desde agosto de 2027)	Vivienda o educación: crédito sin interés, hasta 30% si el empleador paga la cuota directamente
Seguro de Cesantía 0,6% solo en contrato indefinido		Tope conjunto de convencionales: 45%. Multas del reglamento interno: hasta 25% de la remuneración diaria

Ejemplo ficticio: la liquidación de Andrea (contrato indefinido)

Concepto	Detalle	Monto
Imponible	Sueldo $780.000 + comisión $160.000 + bono $60.000	$1.000.000
Descuentos legales	AFP 11,2% $112.000 + salud 7% $70.000 + cesantía 0,6% $6.000	− $188.000
No imponibles	Colación $60.000 + movilización $50.000 + viático con boletas $40.000	+ $150.000
Líquido	Sin impuesto ni tope imponible	**$962.000**
Aportes del empleador	Ley 21.735 3,5% $35.000 + cesantía 2,4% $24.000	No se descuentan

6 errores frecuentes que debes evitar

Antes de aprobar un horario, un pacto o una liquidación, revisa si la decisión cae en alguno de estos errores.

1

Cambiar el registro en vez de reducir la jornada

Mantener las mismas horas efectivas y ajustar el sistema para que «muestre 42 horas». **Pregunta de apoyo:** ¿bajó realmente el tiempo trabajado?

2

Comprimir la semana sin mirar el tope diario

Aprobar «42 horas en cuatro días» o quitar un día y sobrecargar los demás. **Pregunta de apoyo:** ¿algún día supera 10 horas ordinarias?

3

Usar un promedio sin acuerdo ni calendario

Publicar turnos semana a semana y compensar informalmente entre semanas, u omitir el acuerdo sindical de la persona sindicalizada. **Pregunta de apoyo:** ¿el calendario se fijó antes del ciclo?

4

Autorizar horas extra fuera de los límites

3 horas diarias «porque es urgente», pactos verbales o por 6 meses, o no pagar una hora trabajada a pedido de la jefatura porque la persona «no estaba en el pacto». **Pregunta de apoyo:** ¿hay pacto escrito, temporal y dentro de 2 horas diarias?

5

Ajustar marcaciones o usar registros informales

Corregir una marcación para que calce con el horario planificado, usar un chat como registro de asistencia o bloquear una marcación por ubicación. **Pregunta de apoyo:** ¿la corrección está justificada y deja trazabilidad?

6

Reetiquetar pagos o descontar sin fundamento

Llamar «no imponible» a un bono de productividad, eliminar unilateralmente un bono permanente, descontar un aporte del empleador o el valor de una herramienta dañada sin acuerdo escrito y sobre el 15%. **Pregunta de apoyo:** ¿cuál es la causa del pago o del descuento?

⚠ **Prohibido descontar (art. 58):** arriendo de habitación, luz, agua, uso de herramientas, medicinas, atención médica u otras prestaciones en especie, multas no autorizadas en el reglamento interno, cheques que el empleador autorizó recibir, y robos, pérdidas o daños causados por terceros sin responsabilidad de la persona.

☐ Material educativo de apoyo. No reemplaza asesoría jurídica ni el análisis de las circunstancias concretas de cada caso. Los ejemplos y nombres son ficticios.

Fuentes: Código del Trabajo, arts. 21, 22, 22 bis, 27, 28, 30 a 35, 38, 41, 42, 58 y 157; Ley 21.561 (40 horas); Ley 21.755, art. 24; Ley 21.735 (reforma de pensiones); Ley 19.728 (seguro de cesantía); Resolución Exenta N°38 de 2024, ORD. N°101 de 2026 y dictámenes N°142/09, 252/20 y 253/21 de 2026 de la Dirección del Trabajo. Vigentes a octubre de 2026.